



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
א. שרייבר**

1	ביטון יעקב, ת.ז.	תובעים
2	יוסף מקיאס	
3	כהן חנה, ת.ז.	
4	מכלוף זקי, ת.ז.	
5	ישר-אל שלמה אירג, ת.ז.	
6	הירש יואב, ת.ז.	
7	דהן דניאל, ת.ז.	
	באמצעות ב"כ: עו"ד רוני מונק	

	נגד	
1	מיכל רוזנטל	נתבעים
2	אבי רוזנטל	
	באמצעות ב"כ: עו"ד משה בראון	

פסק דין

עניינו של פסק הדין הוא חיוב הנתבעים לטפל בצמחייה שבגינת ביתם, כך שלא תגרום לפגיעה ברכוש המשותף, בבית המשותף שברחוב הדישון 15 בירושלים (להלן – הבית המשותף).

1. תחילתו של ההליך בתביעה שהגישו התובעים, בעלי מרבית הדירות בבית המשותף, כנגד הנתבעים, שהיו במועדים הרלוונטיים בעלי דירת קרקע בבית המשותף, בעתירה לסעדים שונים. בדיון המקדמי שהתקיים ביום 26.5.2021 ובסמוך לאחריו, עלה כי חלק מהסעדים התייתרו. הסעדים שנותרו נגעו לגיזום צמחייה ועצים הנמצאים בחצר דירת הנתבעים.

2. בתאריך 13.10.2021 התקיים ביקור של הח"מ בבית המשותף, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות כדלקמן:

"הענפים המשתרעים מעל חדר האשפה יקוצצו, כך שכל הגג של חדר האשפה ינוקה מצמחייה;

לאחר ייעוץ עם בעל מקצוע, עץ הזית ייגזם אחת לשנה באופן שענפיו לא יפלשו לאזור שמעל השביל המשותף;

יתר הצמחייה הפולשת לאזור שמעל השביל תיגזם באופן שוטף כך שלא תחרוג מעבר לגדר חצר הנתבעים;

עץ התות ייגזם באופן משמעותי, לפחות פעם בשנה, שלא יפריע ולא יסתיר לחלונות השכנים בקומה הראשונה והשניה (שמעל קומת הקרקע);



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- תוגש פנייה משותפת על ידי התובעים והנתבעים לעירייה ולגורמים הרלוונטיים בנוגע לעקירת עץ האקליפטוס;
- באשר למחלוקות שנתרו/ שיוותרו אין צורך בהגשת ראיות וניתן לקבוע את התיק לסיכומים בכתב."
3. בעקבות כך ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים וכן נקבעו מועדים לביצוע האמור (ר' החלטה מיום 17.10.2021).
4. לטענת התובעים, על אף שבמסגרת ההחלטה מיום 17.10.2021 נקבע שעל הנתבעים להודיע האם נמצא פתרון לגיזום עץ הזית כך שלא יחרוג מחצרם, הסירו הנתבעים ענפים בודדים מהעץ ונמנעו מלקצץ את ענפיו כך שאלה עדיין מאפילים ומכסים חלונות של חלק מהתובעים וכן נושרים זיתים לרצפת השטח המשותף. לפיכך ביקשו התובעים להורות בפסק הדין כי עץ הזית ייגזם באופן שוטף כך שלא יחרוג מחצר הנתבעים ולא ייתמר לגובה באופן המאפיל ומסתיר את הנוף מחלונות השכנים.
5. עוד לטענתם, בנוגע לעץ הברוש אף שנדרשו הנתבעים במסגרת ההחלטה הנ"ל לבחון פתרונות שיביאו למניעת נפילת לשלשת יונים על חניית התובע הירש, השיבו הנתבעים כי האפשרויות שצוינו בהחלטה אינן ישימות. לפיכך ביקשו התובעים שהנתבעים יפעלו למניעת נפילת עלים ולשלשת אם באמצעות כיסוי ואם באמצעות קיצוץ העץ. התובעים טוענים כי בעבר אף הנתבעים עצמם הביעו נכונות לכרות את כל עצי הברוש שבחצרם, ופנו לקבלת היתר לכך, ואף עקרו חלק מהעצים, כך שלטענת התובעים התנגדותם הנוכחית היא בחוסר תום לב.
6. באשר לצמחיה מעל חדר האשפה, לטענת התובעים צמחייה כאמור אמנם נגזמה על ידי הנתבעים, אך החלה לצמוח שוב ועל כן נדרש סעד של גיזומה באופן שוטף.
7. באשר לצמחיה לצד השביל המשותף מבקשים התובעים לקבוע כי זו תיגזם באופן קבוע כך שלא תפלוש לשביל המשותף.
8. באשר לעץ האקליפטוס, טוענים התובעים כי בהתאם להחלטה נערכה פניה משותפת של התובעים והנתבעים לגורמים הרלוונטיים לעקירת העץ או לקיצוץ משמעותי שלו אולם לא נתנה תשובה. לפיכך מבקשים התובעים לקבוע כי האחריות לכך על הנתבעים בתוך זמן קצוב.
9. באשר לעץ התות נטען כי למרות ארכה שביקשו הנתבעים ואף קיבלו לגיזום העץ, לא פעלו לעשות דבר.
10. לטענת הנתבעים, בכל הנוגע לעץ האקליפטוס, הרי שהסכימו שהנתבע 6 יפנה בבקשה לעקירת העץ, והסכימו לפעול בהתאם להיתר שיתקבל, אך היתר כאמור לא התקבל, ובנסיבות אלו עקירת העץ או קיצוצו מנוגדים לסעיף 15(א) לפקודת היערות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. באשר לעץ התות, לטענת הנתבעים העץ מקוצץ מידי שנה ואף לאחרונה קוצץ באופן מקסימלי מבלי שהדבר ייחשב עקירה. לטענתם, אין מניעה מבחינתם שהנתבעים יפנו לעירייה לעקירת העץ, וככל שיינתן היתר לכך, יפעלו בהתאם להיתר.

12. באשר לעץ הברוש, לטענת הנתבעים כיסוי העץ אינו ישים, והתובעים לא הוכיחו את טענתם לפיה הדבר אפשרי ובפועל לטענתם אין נשירת עלים ואין לשלשת. הנתבעים סבורים שאין הצדקה לכרות את העץ, וכן טוענים כי ההשערה כאילו לנתבעים יכולת להשיג היתר לכריתת עצים כרצונם אינה נכונה. לטענתם, התובע 6 ידע כי החנייה שברשותו היא במקום פתוח, ועל כן חשופה ללכלוך, וכן העירייה שתלה בעצמה ברחוב עצים רבים.

13. עוד לטענתם, לעניין עץ התות והאקליפטוס, כדי להקים עילת תביעה לעניין פגיעה בכמות האור יש להוכיח הנאה רצופה של 15 שנה לפחות. לטענתם התובעים לא הוכיחו את הנאתם מהאור טרם צמחו העצים לגובהם הנוכחי ועל כן דין תביעתם להידחות.

14. באשר לקיצוץ עצים ושיחים, לטענתם הם מנקים דרך קבע את העלים והנשורת על השביל המשותף וכן קיצצו את השיחים מעל גג חדר האשפה ומדובר בזוטי דברים.

דין והכרעה

15. תחילה אציין שהסעדים שהתייתרו בתחילת ההליך היוו סעדים מרכזיים בכתב התביעה לאור העולה מהפירוט הקיים בו. באשר ליתרת הסעדים, רובם הוסכמו במסגרת הביקור שנערך במקום, ונותר מספר עניינים מצומצם שיש להכריע בהם.

16. באשר לפגיעה לה טענו התובעים בגדר המשותפת עקב עצי ברוש שהיו בגינת הנתבעים, הרי שזו תוקנה על ידי הנתבעים עוד לפני שהוגש כתב ההגנה מטעמם, תוך שהנתבעים המשיכו לטעון לכך שגם לבעלי הדירות האחרים אחריות לליקויים שנגרמו לגדר. בנסיבות אלו, שעה שהצדדים ויתרו על קיום הליך הוכחות, אין בידי להכריע בשאלת חלוקת האחריות בנוגע לליקויים בגדר. יחד עם זאת מובן כי בשל העובדה שהנתבעים נדרשו לעקור עצים מגינתם לאור הפגיעה שלהם בגדר, וניתן להם היתר לעקור את עצים מסיבה זו, הרי שיש להם חלק משמעותי באחריות לליקויים שהיו בגדר, גם אם על פי טענתם היו ליקויים באופן שבו נבנתה הגדר. מכל מקום, משתוקנה הגדר, שאלת חלוקת האחריות במסגרת הליך זה רלוונטית רק לעניין הוצאות ההליך.

17. בהתאם להסכמות הצדדים כפי שהן עולות מפרוטוקול הביקור במקום וההחלטה שנתנה בעקבותיו, בכל הנוגע לצמחיה הצומחת מעל גג חדר האשפה, גיזום עץ הזית, גיזום הצמחיה הפולשת באזור שמעל השביל המשותף וגיזום עץ התות, אני קובעת כי על הנתבעים לפעול באופן הבא:

על הנתבעים לגזום באופן שוטף את הצמחיה מעל גג חדר האשפה, כך שלא תהיה פלישה של צמחיה לגג חדר האשפה.

בנוסף עליהם לדאוג לגיזום, לפחות פעם בשנה, של עץ הזית, בהיקף המקסימלי הניתן לגיזום מבלי שהדבר ייחשב ככריתת העץ, בכל הנוגע לענפים שמעל השביל המשותף. בכל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מקרה, על הנתבעים, בהתאם להסכמתם כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיכומיהם, לדאוג באופן שוטף לניקוי השביל המשותף מעלים ומזיתים הנושרים מעץ הזית.

על הנתבעים לפעול לגיזום שוטף של הצמחייה שלצד השביל המשותף כך שזו לא תפלוש לאזור שמעל השביל המשותף.

על הנתבעים לגזום את עץ התות באופן מקסימלי שלא ייחשב ככריתה של העץ, מידי שנה, ולא יאוחר מיום 15.2 של כל שנה, באופן שלא יפריע ולא יסתיר את החלונות של הקומה הראשונה והשניה.

18. באשר לעץ האקליפטוס, הרי שהנתבעים הסכימו לכריתתו או לכריתת חלקים משמעותיים ממנו, בכפוף לקבלת היתר כדן מפקיד היערות. אין מחלוקת בין הצדדים כי כריתה כאמור טעונה היתר של פקיד היערות כאמור על פי סעיף 15 לפקודת היערות. שעה שהנתבעים הסכימו לערוך פניה משותפת עם התובעים, ופניה כאמור נערכה, ושעה שאין התנגדות מצד הנתבעים כי התובעים יפעלו לקבלת ההיתר האמור, והם מסכימים לפעול על פי היתר כזה ככל שיינתן, אני סבורה כי די בכך כדי לתת מענה לסעד הנדרש. לפיכך אני קובעת כי ככל שיינתן היתר לכריתת עץ האקליפטוס, יפעלו הנתבעים לכריתתו בתוך 30 יום מיום שיתקבל ההיתר.

19. באשר לבקשת התובעים לגיזום עץ הזית באופן שלא יאפיל או יסתיר נוף מחלונות השכנים, אני דוחה את הבקשה. במסגרת כתב התביעה נטענו טענות כלליות באשר לעצים המסתירים את הנוף, ובמסגרת הביקור המקום ההפניה לעניין זה היתה רק בנוגע לעץ האקליפטוס ולעץ התות, כעולה מפרוטוקול הביקור במקום, ועל כן כחלק מהביקור נערך ביקור באותן דירות שעץ האקליפטוס ועץ התות מסתירים להן את הנוף, כדי שהח"מ תוכל להתרשם מכך. מכאן, שטענות התובעים להסתרת הנוף בכתב התביעה נגעו לעצים אלו בלבד. כמו כן, כעולה מהאמור בהסכמת הצדדים, ההסכמות הנוגעות לעץ הזית התייחסו רק להיבטים הנוגעים להפרעה לרכוש המשותף ולא התייחסו כלל לעניין הטענה המועלת בסיכומי התובעים לעניין הפרעה לנוף, דבר המחזק את המסקנה שכתב התביעה התייחס בהקשר של הסתרת הנוף לעץ התות ועץ האקליפטוס בלבד.

20. יתר על כן, באשר לעץ הזית ההפניה במסגרת הביקור במקום היתה רק לעניין ההפרעה לשביל המשותף. לפיכך לא נבחנה הטענה שאכן עץ הזית מסתיר את הנוף בדירות מי מהשכנים. שעה שהצדדים ויתרו על הבאת ראיות, הרי שלא קיים כל בסיס ראיתי על פיו ניתן לקבוע שאכן עץ הזית מסתיר את הנוף מדירות התובעים באופן המצדיק גיזומו כפי שמבקשים התובעים.

21. לאור האמור נותר לדון בעניין עץ הברוש הנמצא בחלקו מעל החנייה החיצונית הצמודה של התובע 6 (במפלס גבוה יותר ממפלס החניה).

22. מכתב התביעה ומסיכומי התובעים עולה כי העילה בגינה הם מבקשים סעד בעניינים אלו היא מטרת (ר' סעיף 1(ב) לכתב התביעה המתוקן). עילה כאמור אינה בסמכות ערכאה זו, שכן אינה נכללת בעילות המפורטות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, אשר קובע מהן הסמכויות השיפוטיות של המפקח על רישום מקרקעין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 האמור וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

24. כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

25. כן נקבע בפסיקה כי לאור הוראת סעיף 72, עילות מטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכות המפקח (ר' לדוגמא ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שלט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

26. עוד נקבע כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש, וכאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח (ר' ברעא (י-ס) 38744-06-16 ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים [פורסם בבנו] (9.3.17)).

27. לאור האמור, הסעד הנוגע לעץ הברוש יימחק.

סיום

28. מהאמור עולה כי עיקר סעדי התביעה התייתרו בשלבים מוקדמים של ההליך, ויתרת הסעדים שנפסקו לטובת התובעים הוסכמו למעשה בעיקרם על הנתבעים עוד בעת הביקור שנעשה על ידי הח"מ בבית המשותף. במכלול הנסיבות, תוך התחשבות חלקית בהוצאות שהוציאו התובעים לצורך קבלת חוות דעת טרם ההליך בסוגיית הגדר, בשל חוסר האפשרות להכריע באופן מלא בשאלת האחריות, וכן לאור ההסכמות שהושגו בשלבים מוקדמים, ובהתחשב בהתנהלות שני הצדדים במסגרת ההליך, אני קובעת כי על הנתבעים לשלם לתובעים את הוצאותיהם בסך של 3,000 ₪.

ניתן היום, 28 אפריל 2022, כ"ז ניסן תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים